

ეკონომიკური ინჟინერინგი ფილოსოფიაში, სოციოლოგიაში, სამართალის ურთიერთობებში, სამართალსა და პოლიტოლოგიაში

ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების გამიჯვნის საკითხები

გივი აბაშიძე

სამართლის დოქტორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ბეჟანიძე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალური

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია და წარმოდგენილია სისხლის სამართლის პროცესში ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებების გამიჯვნის ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები.

გაანალიზებულია როგორც ფარული საპროცესო საგამოძიებო მოქმედებების, ასევე არასაპროცესო ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებების ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნები, რომელთა პრაქტიკაში გამოყენება უნდა განხორციელდეს კონკრეტული მიზნით და დადგენილი საკანონმდებლო სტანდარტის შესაბამისად.

ISSUES OF SEPARATION BETWEEN COVERT INVESTIGATIVE ACTIONS AND OPERATIONAL-SEARCH MEASURES

Givi Abashidze

Doctor of Law

Giorgi bezhanidze

Student of MA program in Law

RESUME

The article discusses and presents the main legal aspects of the separation of covert investigative actions and operational investigative measures in the criminal process.

The main distinguishing features of both covert procedural investigative actions and non-procedural operational investigative measures are analyzed, the use of which in practice should be carried out with a specific purpose and in accordance with the established legislative standard.

* * *

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები დღემდე ერთობ ბუნდოვან და ორაზროვან თემატიკას წარმოადგენს, რაზედაც არაერთი მეცნიერი და პრაქტიკოსი იურისტი ამახვილებს ყურადღებას.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 2014 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელმაც გარკვეული სახის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობას დაუქვემდებარა და შედეგად სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში სრულიად ახალი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ინსტიტუტი გაჩნდა.

ამასთანავე, მკაცრად დადგინდა დანაშაულთა ის წრე, რომლის მიმართაც შესაძლებელია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, აგრეთვე საპროცესო კოდექსით დადგინდა, როგორც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების ვადები, ისე ამ მოქმედებების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის შენახვისა და განადგურების საპროცესო წესები. იმ პერიოდისათვის აღნიშნული ფართომასშტაბიანი საკანონმდებლო ცვლილება იმით აიხსნა, რომ საჭირო იყო მაღალი რისკის შემცველ ოპერატიულ ღონისძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობის გავრცელება¹.

საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, რომელთაც ახლებური სისხლის სამართლის პოლიტიკის ხედვა ჰქონდათ და ითხოვდნენ ამ პოლიტიკის ძირეულ გარდაქმნას, აღნიშნული დარგის სპეციალისტებთან ერთად შეუდგნენ გარკვეული სახის ოპერატიული ღონისძიებების ნაკლოვანე-

1 თ. გვასალია, ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019 წ. გვ. 24-25

ბათა გამოსწორებას, რაც ბუნებრივია სერიოზულ საკანონმდებლო მუშაობას საჭიროებდა.

შესაბამისად, ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების გამიჯვნის პრობლემაზე საუბარი და აშკარა ბუნდოვანება ამ ორ თითქოსდა მონათესავე ინსტიტუტს შორის სწორედ აქედან იწყება. პირველ რიგში საყურადღებოა, რომ სისხლის სამართლის პროცესს და ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისაგან განსხვავებული მიზნები და ამოცანები ამოძრავებს.

კონკრეტულად კი სისხლის სამართლის პროცესის მიზანია დანაშაულის გამოძიება, სისხლისამართლებრივი დევნა და მართლმსაჯულების განხორციელება, ხოლო ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა, განსხვავებით საპროცესო კოდექსისაგან, ემსახურება ისეთ ამოცანათა გადაჭრას, როგორიცაა დანაშაულისა ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების გამოვლენა, აღკვეთა და თავიდან აცილება ან კიდევ დაკარგული პირის ანდა ქონების ძებნა, სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება, დანაშაულის ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი პირის იდენტიფიცირება და სხვა² მსგავსი ტიპის ოპერატიულ ამოცანათა უზრუნველყოფა, რომელიც თავისი ბუნებით უფრო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისაა და სისხლის სამართლის პროცესს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში უწვდის ხელს.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც სისხლის სამართლის პროცესის მიღმა მოქმედებს და მას მეორენაირად არასაპროცესო ღონისძიებათა სახელით მოიხსენიებენ. შესაბამისად ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებს, განსხვავებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისაგან, ვერ ექნება იძულების ის მასშტაბი, რომელიც მკვეთრად დაარღვევს ადამიანის ძირითად უფლებებს და შეიჭრება სხვის პირად ცხოვრებაში.

აქედან გამომდინარე, დღეს მეცნიერ იურისტთა ერთი ნაწილის აზრით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა, რომელიც ოპერატიულ ღონისძიებათა სახეებს აერთიანებს, მიკუთვნებულია არა სისხლის სამართლის პროცესთან და გამოძიებასთან, არამედ უფრო სხვა სამართალ-ურთიერთობასთან, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ სამართალთან³, რასაც სავსებით ვეთანხმებით, რადგან ოპერატიული ღონისძიება ინფორმაციული ხასიათის საგნისა და მასალის მოპოვებაზეა ორიენტირებული და ამავე დროს, სისხლის სამართლის პროცესით გათვალისწინებული

თითოეული საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის ფარული მოქმედებებიც, ვერ წარმოადგენს ეჭვზე ან რაიმე ვარაუდზე დაყრდნობით, რაზედაც სისხლის სამართლის პროცესი პირდაპირ მიუთითებს.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ნებისმიერი ტიპის და მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისათვის დასაბუთებული ვარაუდის მტკიცების სტანდარტის არსებობას მოითხოვს, მაგრამ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 143²-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარებისათვის კიდევ სხვა კონკრეტული პრინციპები და მოთხოვნებია დაწესებული. კერძოდ, ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მისი ჩატარება გათვალისწინებულია ამ კოდექსით და ის აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უნესრიგობის ან დანაშაულის ჩადენის თავიდან ასაცილებლად, ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესების ან სხვა პირთა უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად. ამასთან ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება მხოლოდ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებულ იმ დანაშაულთა გამო, რაც ჩამოთვლილია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 143³ მუხლის მე-2 ნაწილში.

სწორედ ამიტომ, ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა საგამოძიებო მოქმედებებთან ერთად მიმართულია უკვე ჩადენილ დანაშაულთა საქმეებზე კონკრეტული მტკიცებულებების შექმნის, სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების ჩასატარებლად.

მეცნიერ/იურისტთა ნაწილს ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო შეხედულება ხსენებულ საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, მათი აზრით ფარული სატელეფონო საუბრების, ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანერისა და ფარული თვალთვალის აუცილებლობა წარმოიშვება, როგორც გამოძიების დაწყებამდე, ისე დაწყების შემდეგ, პირველ შემთხვევაში ამაზე გადანყვევტილებას უნდა ლეზულობდეს ოპერატიულ-სამძებრო აპარატის მუშაკები და ხელმძღვანელობდნენ კანონით „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“, ხოლო გამოძიების დაწყების შემდეგ გამოძიებლის ინიციატივით ჩატარებული აღნიშნული ფარული მოქმედებები მხოლოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეგულაციის საგანს უნდა წარმოადგენდეს⁴.

2 მ.ხოდელი, სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება- ოპერატიულ-სამძებროდან ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებამდე, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი „სამართლის ჟურნალი“ N2, 2018, გვ. 304

3 იხ. იქვე, გვ. 307

4 საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. კერძო ნაწილი, მესამე გამოცემა, ავტორთა კოლექტივი, თბილისი 2015 წ. გვ. 92-93

შესაბამისად, ნათლად იკვეთება, რომ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებს დღეს უკვე მკვეთრად გაზრდილი პრევენციული ბუნება გააჩნია და იგი კონკრეტულ პირთა უფლებებისა და პირადი სივრცის შემზღუდველ ღონისძიებებს აღარ წარმოადგენს. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, სახეშეცვლილი ფორმით, ფარული საგამოძიებო მოქმედების სახით სისხლის სამართლის პროცესში აისახა და იგი უკვე მომხდარი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების გამოძიებისკენაა მთლიანად მიმართული, მაშინ როცა ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები გამოძიების დაწყების გარეშეც მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს დანაშაულისა თუ სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების თავიდან აცილებას.

აქვე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ მეცნიერთა ნაწილი გარკვეული პერიოდი აპელირებდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსაკუთრებულ პრევენციულ ბუნებაზე, რომ თითქოსდა აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში განთავსდა, სრულიად დაცლილია რაიმე სახის იძულებითა და მასაც ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების მსგავსად მხოლოდ პრევენციული ფუნქცია გააჩნია.

აღნიშნულ მოსაზრებას კი იმით ასაბუთებდნენ, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, განსხვავებით ჩვეულებრივი საგამოძიებო მოქმედებებისაგან, ყოველთვის მალულად მიმდინარეობს და მისი ჩატარების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ პროცესის მონაწილეთა მცირე ნაწილისათვის თუ არის ცნობილი.

ამასთანავე, მეორე არგუმენტად ასახელებდნენ შემდეგ გარემოებას რომ პირი, რომელიც ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტია სათანადოდ ვერ აღიქვამს მის მიმართ განხორციელებულ ფარულ ღონისძიებას, რის გამოც ამ პირის ნების თავისუფლებაზე ფიქრი ან/და საუბარი უადგილოა, რადგან ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტმა არ იცის და შეიძლება ვერც ვერასოდეს გაიგოს მისი მისამართით განხორციელებული ფარული ღონისძიებების შესახებ რაიმე სახის ინფორმაცია. თუმცა ხსენებული მოსაზრებებისა და არგუმენტების გაბათილება შეიძლება იძულების ფართო გაგებით, რომლის თანახმადაც იძულებას წარმოადგენს არა მხოლოდ პირის ნებაზე ზემოქმედება, არამედ ასევე პირის ნების იგნორირებაც, რასაც ადგილი აქვს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებისას⁵.

ამჟამად მოქმედი სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსი საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებს ავალდებულებს დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისას დაიწყონ გამოძიება, რის გამოც გამოძიებელი აღარ არის ვალდებული გამოძიების დაწყებამდე რაიმე ტიპის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიება ჩატაროს, თუნდაც იმის დასადგენად დანაშაულის შესახებ განცხადება რამდენად რეალურია.

„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის ბ-ქვეპუნქტი ითვალისწინებს შემდეგი სახის ჩანაწერს, რომ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიება შეიძლება ჩატარდეს მაშინ, როდესაც ჩადენილია დანაშაული, რომლის გამოც აუცილებელია გამოძიების ჩატარება, მაგრამ არ არსებობს დანაშაულის ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ნიშნები, რაც საკმარისი იქნებოდა გამოძიების დასაწყებად. ამასთანავე საყურადღებოა, რომ აღნიშნული დებულება წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-100 მუხლის მოთხოვნასთან, რომლის მიხედვითაც დანაშაულის შესახებ განცხადების/შეტყობინების მიღებისთანავე აუცილებელია გამოძიების დაწყება⁶.

თითქოსდა „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელთათვის შესაძლებელია კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებაზე გამოძიების დაწყებისათვის წინასწარდ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები ჩატარდეს, რადგან შესაბამისი დანაშაულებრივი ქმედების ნიშნები ოპერატიული ღონისძიებებით დადგინდეს და ამ ყოველივეს შედეგად მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტზე უკვე მოპოვებული ოპერატიული მასალით გამოძიება ჩატარდეს.

ეს ყოველივე ჩვენი მოსაზრებით გარკვეულად მიგვანიშნებს გამოძიებამდელი სტადიის არსებობაზე, რომელსაც ძველი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებდა მოკვლევისა და წინასწარი გამოძიების სახით.

საყურადღებოა, რომ სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციული უზრუნველყოფა, რომელიც მათ ოპერატიული ინფორმაციის სახით მიეწოდებოდათ და გამოძიების დაწყებამდე ე.წ წინასაგამოძიებო ეტაპს მოიცავდა⁷.

მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი საპროცესო მოქმედებების იქით რაიმე სახის

5 თ. ლალიაშვილი, კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს შორის, ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ №6, 2017 წ, გვ. 35

6 ი.აქუბარდია, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და ევროპული სტანდარტები, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი „სამართლის ჟურნალი“ №1, 2020 წ, გვ. 222

7 ი.ხუციშვილი, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემური ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ 07/2020 №1 (1), გვ. 118

დამატებით ღონისძიებებს, თუნდაც დანაშაულის შესახებ მიღებული ინფორმაციის სანდოობის გადამოწმებას, როგორც ეს 1998 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით იყო განერილი, დღეს უკვე აღარ ითვალისწინებს.

კანონმდებლის პოზიციით თითქოსდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მთლიანად ფარავს ყველა იმ სტადიას, რაც დანაშაულის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან, ხსენებულ შეტყობინებაზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანამდე შესაძლოა იყოს საჭირო, თუმცა ჩვენი შეხედულებით საგამოძიებო პრაქტიკა და გარკვეული საკანონმდებლო ჩანაწერები სულ სხვა რამეს ცხადყოფენ, კერძოდ გავრცელებული მოსაზრებით „სისხლის საპროცესო კოდექსის პარალელურად, დანაშაულებრივ ქმედებაზე რეაგირების შესაძლებლობას კანონმდებლობა ოპერატიული საქმიანობის ფარგლებშიც იძლევა“⁸, რაზედაც უკვე ზემოთ გვეყონდა საუბარი.

ამასთანავე, თვალშისაცემია ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ორმაგი ბუნებაც, რაშიც იგულისხმება ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელება, როგორც სამართალდაცვითი, ისე არასამართალდაცვითი მიზნებისათვის. არასამართალდაცვითი ოპერატიული ღონისძიებები ძირითადად ხორციელდება კონტრდაზვერვითი ფუნქციის მატარებელი სპეცსამსახურების მიერ სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად⁹.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სასურველია „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოვიდეს ერთმანეთთან, რადგან სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებისათვის უფრო ზუსტი და განჭვრეტადი გახდეს შესაბამისი სადავო ნორმები.

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შემოღებით სისხლის სამართლის პროცესს იძულებითი სახის საგამოძიებო მოქმედებები დაუქვემდებარა, რაც სისხლის საპროცესო სამართლის მიზნების მიღწევას ემსახურება, ხოლო

პრევენციული სახის ღონისძიებები ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სახით დარჩა „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს კონსტიტუცია, თბილისი. 1995 წ.
2. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. მიღ. 2009 წლის 9 ოქტომბერი, (კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო))
3. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 1998 წლის 20 თებერვალი
4. საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ (17/04/2026 წ მდგომარეობით)
5. თ. გვასალია, ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019 წ.
6. მ. ხოდელი, სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება - ოპერატიულ-სამძებროდან ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებამდე, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი „სამართლის ჟურნალი“ N2, 2018 წ.
7. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი, მესამე გამოცემა, ავტორთა კოლექტივი, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“ თბილისი, 2015 წ.
8. ი. აქუბარდია, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და ევროპული სტანდარტები, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი „სამართლის ჟურნალი“ N1, 2020 წ.
9. თ. ლალიაშვილი, კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს შორის, ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ N6, 2017 წ.
10. ი. ხუციშვილი, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემური ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ 07/2020 N1 (1).

8 თ. გვასალია, ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019 წ, გვ. 35

9 ი.ხუციშვილი, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემური ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ 07/2020 N1 (1), გვ. 117-118